

■ 대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법 시행령 [별표]

과징금의 부과기준(제18조 관련)

1. 일반기준

가. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과징금을 채납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위해 노력한 사실이 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 및 위반 횟수 등을 고려하여 과징금을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

나. 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘려 부과할 수 있다. 다만, 늘려 부과하는 경우에도 법 제35조제1항에 따른 과징금의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 공중에 미치는 영향이 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 및 위반 횟수 등을 고려하여 과징금을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과징금
가. 법 제5조제3항에서 준용하는 「공항시설법」 제7조제3항을 위반하여 승인을 받지 아니하고 실시계획을 수립하거나 승인받은 사항을 변경하는 경우	법 제34조제1항 제2호 및 제35조 제1항	승인 또는 변경승인을 받지 않은 실시계획에 따라 시행한 공사 금액의 100분의 1에 해당하는 금액. 다만, 공사 금액의 100분의 1에 해당하는 금액이 5억원을 초과하는 경우 5억원으로 한다.
나. 법 제5조제3항에서 준용하는 「공항시설법」 제7조제3항에 따라 승인 또는 변경승인을 받은 실시계획을 위반한 경우	법 제34조제1항 제3호 및 제35조 제1항	승인 또는 변경승인을 받은 실시계획을 위반하여 시행한 공사 금액의 100분의 1에 해당하는 금액. 다만, 공사 금액의 100분의 1에 해당하는 금액이 5억원을 초과하는 경우 5억원으로 한다.

비 고: 공사 금액은 설계도서에 적힌 공사 금액으로 하되, 설계도서가 없거나 설계도서에 공사 금액이 적혀 있지 않은 경우에는 공사에 실제 사용된 금액으로 한다.